

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4702/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย สุธรรม นพเดช กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 22, มาตรา 120, มาตรา 134

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 11, มาตรา 48, มาตรา 69, มาตรา 73, มาตรา 74, มาตรา 74  
ทวิ, มาตรา 74 จัตวา

คดีนี้ไม่ว่าความผิดอาญาได้เกิดในเขตอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเกิดในเขตอำเภอนนทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตามแต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยทั้งเจ็ดมีที่อยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนนทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนนทบุรี ย่อมมีอำนาจสอบสวนความผิดคดีนี้ได้ การสอบสวนจึงชอบแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้นต้นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนในท้องที่ดังกล่าวได้ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ การแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้นหาได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่แม้แต่ตั้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดข้อหาอื่นด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการสอบสวนในความผิดข้อหาหลังตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้วทั้งการทำไม้หวงห้ามการแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองและการมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า

หน้าที่เป็นการกระทำอันเป็นความผิดต่างกรรมกันดังนั้นแม้จะมีได้มีการแจ้งข้อหา  
จำเลยที่4และที่7ฐานมิไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปแต่เมื่อ  
สอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดข้อหานี้ด้วยก็เรียกได้ว่ามี  
การสอบสวนในความผิดข้อหานี้แล้วโจทก์มีอำนาจฟ้องศาลมีอำนาจลงโทษจำเลย  
ที่4และที่7ในความผิดข้อหานี้ได้

---

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 เวลา กลางวันจำเลย ทั้ง เจ็ด  
กับพวก อีก 1 คน ซึ่ง หลบหนี ยัง ไม่ได้ ตัว มา ฟ้องได้ ร่วมกัน ทำ ไม้หวงห้าม  
ประเภท ก. ใน ป่าควนเหร่ง โดย ตัด ฟัน ออกจากต้น แล้ว ทอน เป็น ท่อน ๆ และ  
เป็น แผ่น รวม 10 ท่อน 671 แผ่น ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 31.38 ลูกบาศก์เมตร โดย  
ไม่ได้ รับ อนุญาต แล้ว จำเลยทั้ง เจ็ด กับพวก ได้ ร่วมกัน แปรรูป ไม้ ดังกล่าว โดย  
เลื่อย ออก เป็น แผ่นจำนวน 671 แผ่น ปริมาตร 12.63 ลูกบาศก์เมตร อันเป็น การ  
ทำให้ไม้ เปลี่ยน รูป และ ขนาด ไป จาก เดิม โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จากพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ จาก นั้น จำเลย ทั้ง เจ็ด กับพวก ได้ ร่วมกัน มีไม้แปรรูป ดังกล่าว ไว้ ใน  
ครอบครอง โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต แล้ว จำเลยทั้ง เจ็ด กับพวก ได้ ร่วมกัน มี ไม้  
หวงห้าม ประเภท ก. ซึ่ง ยัง ไม่ได้ แปรรูปจำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 18.75  
ลูกบาศก์เมตร ไว้ ใน ครอบครอง โดยไม้ เหล่านี้ ไม่มี รอย ตรา ค่าภาคหลวง หรือ  
รอย ตรา รัฐบาล ขาย เหตุ ทั้งหมดเกิด ที่ ตำบล ควนทอง อำเภอชนอม จังหวัด  
นครศรีธรรมราช ใน วันเกิดเหตุ เจ้าพนักงาน จับกุม จำเลย ทั้ง เจ็ด กับพวก ได้  
และ ยึด ไม้ ดังกล่าว ไว้ เป็นของกลาง ระหว่าง นำตัว จำเลย ทั้ง เจ็ด กับพวก ส่ง  
พนักงานสอบสวน พวก ของจำเลย ได้ หลบหนี ไป ได้ ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราช  
บัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484มาตรา 11, 48, 69, 74, 74 ทวิ , 74 จัตวา ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ระบุของกลาง ทั้งหมด และ จำย สินบน นำ จับ แก่  
ผู้นำจับตาม กฎหมาย

จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง เจ็ด มี ความผิดตาม พระ  
ราชบัญญัติ ปาไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง 48 วรรคหนึ่ง 69 วรรคสอง (1)  
(2) 73 วรรคสอง (1)(2) เป็น การกระทำ ต่าง กรรม ต่าง วาระให้ เรียง กระทง  
ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แม้ จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 อายุ  
ไม่เกิน 20 ปี แต่ ไม่สมควร ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม้ ให้ จำคุก  
จำเลย ที่ 1 ไว้ 14 ปี ส่วน จำเลย อื่น ให้จำคุก คน ละ 10 ปี ฐาน ร่วมกัน แปรรูป  
ไม้ ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ 10 ปี จำเลย อื่น ให้ จำคุก คน ละ 6 ปี ฐาน มี ไม้  
แปรรูป ไว้ ในครอบครอง ให้ จำคุกจำเลย ที่ 1 ไว้ 10 ปี ส่วน จำเลย อื่น ให้ จำคุก  
คน ละ 6 ปี ฐาน มี ไม้ยัง มิได้ แปรรูป ไว้ ในครอบครอง ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้  
8 ปี ส่วน จำเลย อื่น ให้ จำคุก คน ละ 4 ปี จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การรับสารภาพชั้น  
จับกุม และ ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา คดี มีเหตุบรรเทา โทษ  
ลดโทษ ให้ คน ละ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง ลงโทษ  
จำเลย ที่ 1 ไว้ กระทง ละ 9 ปี 4 เดือน 6 ปี 8 เดือน 6 ปี 8 เดือน และ 5 ปี 4 เดือน  
รวม จำคุก จำเลย ที่ 1 มี กำหนด 26 ปี 24 เดือน ส่วน จำเลย อื่น จำคุก กระทง ละ  
6 ปี 8 เดือน 4 ปี 4 ปี และ 2 ปี 8 เดือน รวม จำคุก จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 7 คน ละ 16  
ปี 16 เดือน ระบุของกลาง ทั้งหมด ส่วน คำขอ ให้ จำย สินบน แก่ ผู้นำจับ นั้น เมื่อ  
ศาลมิได้ ลงโทษ ปรับ จึง ให้ยก คำขอ ส่วน นี้

จำเลย ทั้ง เจ็ด อุทธรณ์

ในระหว่าง พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 จำเลย ที่ 1 ขอ ถอน อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 อนุญาต ให้ จำหน่ายคดี เฉพาะ อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 1

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณาแล้ว เห็น ว่า จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 อายุ กว่า สิบ เจ็ด ปี แต่ ยัง ไม่เกิน ยี่สิบ ปี สมควร ลด มาตรการ ส่วน โทษให้ หนึ่งใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม่ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 7 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 4 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วม กัน แปรรูป ไม่ ให้ จำคุกจำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 6 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 4 ปี ฐาน ร่วมกัน มี ไม่แปรรูป ไว้ ใน คบครอง จำคุกจำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 7 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 4 ปี ฐาน ร่วมกัน มี ไม่ แปรรูป ไว้ ใน คบครอง จำคุกจำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 6 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 2 ปี 8 เดือน จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การรับสารภาพ ใน ชั้น สอบสวนเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ คน ละ หนึ่งใน สามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม่ จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี 8 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 3 ปี 1 เดือน 10 วัน ฐาน ร่วมกัน แปรรูป ไม่ จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 2 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วมกัน มี ไม่แปรรูป ไว้ ใน คบครอง จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 2 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วมกัน มี ไม่ ยัง ไม่ แปรรูป ไว้ ใน คบครอง จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 7 คน ละ 2 ปี 8 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 1 ปี 9 เดือน 10 วัน รวม 4 กระทง จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 14 ปี 16 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 8 ปี 26 เดือน 20 วัน นอกจาก ที่ แก่ คง ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 4 ที่ 7 ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อใน คำพิพากษา ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา แรก มี ว่า พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง มีอำนาจ สอบสวน หรือไม่ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 ฎีกา ว่า สถานที่เกิด เหตุ อยู่ ใน เขต อำเภอบางละมุง จังหวัด สุราษฎร์ธานี พนักงานสอบสวน สถานี ตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่มี อำนาจ สอบสวน ศาลชั้น ต้น จึง ไม่มี อำนาจ พิจารณา พิพากษาคดี นี้เห็นว่า คดี นี้ ไม่ว่า ความผิด อาญา ได้ เกิด ใน เขต อำเภอบางละมุง จังหวัด สุราษฎร์ธานี หรือ เกิด ใน เขต อำเภอบางละมุง จังหวัด นครศรีธรรมราช ก็ ตาม แต่เมื่อ ปรากฏ ว่า จำเลย ทั้ง เจ็ด มี ที่อยู่ใน เขต อำนาจ ของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง จังหวัด นครศรีธรรมราช แล้ว พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง ย่อม มี อำนาจ สอบสวน ความผิด คดี นี้ ได้ การ สอบสวน จึง ชอบแล้ว โจทก์ ย่อม มี อำนาจ ฟ้อง ต่อศาลชั้นต้น ซึ่ง พนักงานสอบสวน ได้ ทำการ สอบสวน ใน ท้องที่ ดัง กล่าว ได้ศาลชั้นต้น จึง มีอำนาจ พิจารณา พิพากษาคดี นี้

ปัญหา ต่อไป มี ว่า การ ที่ ศาล ลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 รวม 4 กระบี่ นั้น เป็น การ ชอบ หรือไม่ เห็นว่า การ แจ่ง ข้อหา ให้ จำเลยตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้น หา ได้หมายความว่า พนักงานสอบสวน จะ ต้อง แจ่ง ข้อหา ทุกกระบวน ความผิด ไม่แม้ เดิม ตั้ง ข้อหา หนึ่ง แต่เมื่อ สอบสวน แล้ว ปรากฏ ว่าการ กระทำ ของ จำเลยเป็น ความผิด ข้อหา อื่น ด้วย ก็ เรียก ได้ว่า มี การ สอบสวน ใน ความผิดข้อหา หลัง ตาม นัย แห่ง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้วทั้ง การ ทำ ไม่ให้หวงห้าม การ แปรรูป ไม่ ใน เขตควบคุม การ มี ไม่แปรรูป ไว้ใน ครอบครอง และ การ มีไว้ใน ครอบครอง ซึ่ง ไม่ให้หวงห้าม อัน ยัง มิได้ แปรรูปโดย มิได้ รับ อนุญาต จาก พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็น

การกระทำ อันเป็น ความผิดต่าง กรรม กัน ดังนั้น แม้ จะ มิได้ มี การ แจ้ง ข้อหา  
จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7ฐาน มิไ้ ใน ครอบครัว ซึ่ง มิหวังห้าม อัน ยัง มิได้ แปรรูป  
ก็ เรียก ได้ว่ามี การ สอบสวน ใน ความผิด ข้อหา นี้ แล้ว โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง ศาล  
มีอำนาจลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 ใน ความผิด ข้อหา นี้ ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค  
3ลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 รวม 4 กระทง ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย ที่ 4และ ที่ 7  
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ